

1502078-05.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Jefferson Figueiredo de Carvalho e Anderson Ferreira da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de agosto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502078-05.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502078-05.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Jefferson Figueiredo de Carvalho e Anderson Ferreira da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de agosto de 2021, por volta de 13:00h, na Rua Maria José Alves, 400, Taboão, em Guarulhos, vendiam, traziam consigo e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 21 porções de cocaína, com peso líquido total de 4,93 gramas, 54 porções de crack, com peso líquido total de 13,84 gramas, e 89 porções de maconha, com peso líquido total de 181,38 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em campanha em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram a dinâmica do comércio ilícito realizado pelos acusados. Os servidores observaram que Anderson recebia os usuários, os entrevistava e revistava e, após, os encaminhava até Jefferson, que era quem efetivamente realizava a venda dos entorpecentes e recebia o dinheiro. Ocorre que, ao perceberem a presença da viatura, os acusados tentaram fugir, sendo detidos e abordados. Em busca pessoal, com Jefferson os policiais encontraram uma pochete contendo as porções dos tóxicos, além da quantia de R\$346,00 em dinheiro.

Os acusados foram notificados e ofereceram defesa prévia (fls. 125 e 159/160). A denúncia foi recebida com relação a Jefferson no dia 31 de julho de 2022 (fls. 127/128) e com relação a Anderson no dia 22 de setembro de 2022, em audiência.

Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A

defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 11), pelo laudo toxicológico (fls. 148/150) e pelas fotografias de fls. 51/53 e 145/147. Os policiais civis disseram na fase administrativa (fls. 2/3 e 5/6) e no contraditório que, em campana em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, observaram que o acusado Anderson recepcionava os usuários e, após breve entrevista e revista, os encaminhava até o acusado Jefferson que, de posse de uma pochete, efetuava a venda do tóxico. Relataram que, em face dessa dinâmica, abordaram os denunciados, que tentaram fugir, mas foram detidos. Informaram que, em busca pessoal, com Jefferson localizaram a pochete contendo os entorpecentes, bem como o valor de R\$346,00 em notas trocadas. Contaram que, indagados informalmente, os denunciados admitiram o comércio ilícito das drogas. Extrajudicialmente (fls. 14/15 e 16/17), os acusados negaram a prática do crime, alegando serem apenas usuários. Durante a audiência, Jefferson e Anderson, confessaram.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Os agentes foram vistos realizando o tráfico e em poder deles houve o encontro de drogas e dinheiro.

No mais, é de se pontuar que nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente pessoas inocentes. As testemunhas não conheciam os denunciados, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

A considerável quantidade de drogas evidencia que os acusados pretendiam entregá-las ao consumo de terceiro. Ainda que os réus fossem usuários não conseguiriam em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação das penas.

Os réus agiram com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhes são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica deles.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que os réus fazem jus ao benefício, posto serem primários, não ostentarem maus antecedentes e não constar que se dedicavam a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (75 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno os acusados Jefferson Figueiredo de Carvalho e Anderson Ferreira da Silva à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, cada um dos réus ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação dos agentes na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária de cada um dos réus por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica dos agentes, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença. Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade para ambos os réus.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome dos réus será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. A pochete poderá ser destruída (fl. 11).

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 11 e 70/72), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA